P U T U S A N
Nomor 1045/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Herianto Siregar**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun /4 April 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rumah Potong Hewan Gg. Amal Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli / Jalan Mangan I Lk.IV Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1045/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1045/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 8 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERIANTO SIREGAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika (dakwaan Pertama).

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HERIANTO SIREGAR selama :

6 (enam) Tahun penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 2 (dua) klip plastik kosong,dirampas untuk dimusnahkan dan uang tunai sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang memohon Hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa HERIANTO SIREGAR pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Rumah Potong Hewan Gg.Ali Kel.Mabar Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan," tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika itu saksi Chandra Sitepu bersama dengan saksi Bastanta Kaban dan saksi Bryan Hazler Sibarani (ketiganya anggota Polri Polrestabes Medan) mendapat informasi tentang adanya peredaran narkotika di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jalan Rumah Potong Hewan Gg.Ali Kel.Mabar Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan sesampainya disana saksi Bastanta Kaban melakukan penyamaran (undercover buy) dengan membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa lalu saksi Bastanta Kaban menyerahkan uang tunai sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa setelah itu terdakwa menerima uang tersebut lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dikantongnya, selanjutnya pada saat terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu menyita 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dari tangan kanan terdakwa kemudian ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 9 (sembilan) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) klip plastik kosong dan uang tunai sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang disimpan terdakwa dari kantong celana bagian kiri.

- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari ALI (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Rumah Potong Hewan Gg.Ali Kel.Mabar Hilir Kec.Medan Deli sebanyak ½ gram dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa memperjualbelikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada orang lain dan jika narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis terjual maka terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang dalam membeli,menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan nguna diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalisik Nomor LAB. : 2320/NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024 dalam kesimpulannya bahwa barang bukti milik terdakwa HERIANTO SIREGAR berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol.S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari.,S.Farm,Apt.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HERIANTO SIREGAR pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Rumah Potong Hewan Gg.Ali Kel.Mabar Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan," tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan tanaman, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika itu saksi Chandra Sitepu bersama dengan saksi Bastanta Kaban dan saksi Bryan Hazler Sibarani (ketiganya anggota Polri Polrestabes Medan) mendapat informasi tentang adanya peredaran narkotika di Jalan Rumah Potong Hewan Gg.Ali Kel.Mabar Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan sesampainya disana saksi Bastanta Kaban melakukan penyamaran (undercover buy) dengan membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa lalu saksi Bastanta Kaban menyerahkan uang tunai sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa setelah itu terdakwa menerima uang tersebut lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dikantongnya, selanjutnya pada saat terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu menyita 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dari tangan kanan terdakwa kemudian ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 9 (sembilan) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) klip plastik kosong dan uang tunai sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang disimpan terdakwa dari kantong celana bagian kiri.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan nguna diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalisik Nomor LAB. : 2320/NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024 dalam kesimpulannya bahwa barang bukti milik terdakwa HERIANTO SIREGAR berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol.S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari.,S.Farm,Apt.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BASTANTA KABAN, dibawah Janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan peredaran narkotika dengan jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 Wib di Jalan Seroja Gang Buntu No 10 Kelurahan Sunggal Kecamtan Medan Sunggal Kota Medan;
- Bahwa awalanya pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 saya dengan AIPTU Erginda Sialagan, Erginda Siallagan, dan Ellys Riki Jaya masing-masing petugas Polisi Sat Res Narkoba Polrestabes Medan telah menerima informasi tentang peredaran narkotika dengan jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa di Jalan Seroja Gang Buntu No 10 Kelurahan Sunggal Kecamtan Medan Sunggal Kota Medan, stelah itu sayaa dengan team melakukan penyelidikan dengan cara berpura-pura

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membeli Narkotika jenis shabu-shabu, pada sekitar pukul 16.00 Wib saya dengan team menemui Terdakwa di Jalan Seroja Gang Buntu No 10 Kelurahan Sunggal Kecamtan Medan Sunggal Kota Medan oleh petugas Polisi mengatakan "ada sabu bang, beli paket lima puluh" sambil menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik Klip berisi narkotika dengan sebutan shabu-shabu Petugas Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan Penggeledahan ditemukan dari Terdakwa barang bukti berupa 5 (lima) klip plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu, 6 (enam) klip plastik kosong, uang tunai sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet yang ditemukan didalam dompet dikantong celana Terdakwa dan 1 (satu) klip plastik kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu ditemukan dari tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa kekantor Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;
- Bahwa barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dari seorang laki-laki yang bernama Rival (DPO/Belum tertangkap) dengan maksud akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah atas suruhan Rival (DPO) untuk dijual pada pembelinya;
- Bahwa pengakuan Terdakwa menjual sabu-sabu baru 1(satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa hanya mendapat memakai shabu dari Rival (DPO)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Brayan Hazler Sibarani**, dibawah Janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan peredaran narkotika dengan jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 Wib di Jalan Seroja

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Gang Buntu No 10 Kelurahan Sunggal Kecamtan Medan Sunggal Kota Medan;

- Bahwa awalanya pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 saya dengan AIPTU Erginda Sialagan, Erginda Siallagan, dan Ellys Riki Jaya masing-masing petugas Polisi Sat Res Narkoba Polrestabes Medan telah menerima informasi tentang peredaran narkotika dengan jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa di Jalan Seroja Gang Buntu No 10 Kelurahan Sunggal Kecamtan Medan Sunggal Kota Medan, stelah itu sayaa dengan team melakukan penyelidikan dengan cara berpura-pura membeli Narkotika jenis shabu-shabu, pada sekitar pukul 16.00 Wib saya dengan team menemui Terdakwa di Jalan Seroja Gang Buntu No 10 Kelurahan Sunggal Kecamtan Medan Sunggal Kota Medan oleh petugas Polisi mengatakan “ada sabu bang, beli paket lima puluh” sambil menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik Klip berisi narkotika dengan sebutan shabu-shabu Petugas Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan Penggeledahan ditemukan dari Terdakwa barang bukti berupa 5 (lima) klip plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu, 6 (enam) klip plastik kosong, uang tunai sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet yang ditemukan didalam dompet dikantong celana Terdakwa dan 1 (satu) klip plastik kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu ditemukan dari tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa kekantor Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;
- Bahwa barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dari seorang laki-laki yang bernama Rival (DPO/Belum tertangkap) dengan maksud akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah atas suruhan Rival (DPO) untuk dijual pada pembelinya;
- Bahwa pengakuan Terdakwa menjual sabu-sabu baru 1(satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa hanya mendapat memakai shabu dari Rival (DPO)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Herianto Siregar** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saya ditangkap karena melakukan peredaran narkotika dengan jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 Wib di Jalan Seroja Gang Buntu No 10 Kelurahan Sunggal Kecamtan Medan Sunggal Kota Medan;
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 08.00 Wib saya mengambil narkotika dengan sebutan shabu-shabu sebesat 1 gram dari Rival (DPO) di Jalan PDAM Tirtanadi Gang Lembah Kecamatan Medan Sunggal dengan maksud akan saya jual kembali;
- Bahwa Jika shabu-shabu tersebut terjual maka Terdakwa akan menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Rival .kemudain setelah Terdakwa menerima shabu shabu tersebut lalu sya pulang kerumah Terdakwa di Jalan Seroja Gang Buntuk No 10 Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal;
- Bahwa Saya membagi-membagi shabu shabu tersebut ke Plastik klip kecil, setelah selesai kemudian saya menjual shabu-shabu tersebut didepan rumah saya;
- Bahwa Sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa didatangi oleh seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal, dan hendak membeli shabu-shabu dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi narkotika dengan sebutan shabu-shabu tiba tiba laki-laki tersebut bersama beberapa laki-laki langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengaku petugas polisi;
- Bahwa Pada saat petugas polisi tersebut melakukan penggeledahan terhadap saya dan ditemukan 5 (lima) klip plastik berisikan narkotika jenis shabu, 6 (enam) klip plastik kosong, uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet yang ditemukan didalam dompet dikantong

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

celana saya dan 1 (satu) klip plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan dari tangan kanan saya;

- Bahwa Saat saya melakukan intrograsi terhadap Terdakwa dimana Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa kekantor Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;
- Bahwa Saya sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara narkotika tahun 2020 dan divonis 5 (lima) tahun penjara di rutan pancur batu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 2 (dua) klip plastik kosong;
- uang tunai sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
-

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para Saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, didalam berkas perkara juga terdapat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan terdakwa ;
- Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi ;
- Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalisik Nomor LAB. : 2320/NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024 dalam kesimpulannya bahwa barang bukti milik terdakwa **HERIANTO SIREGAR** berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M.Hutagaol.S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari.,S.Farm,Apt.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada, dimana satu sama lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saya ditangkap karena melakukan peredaran narkotika dengan jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 Wib di Jalan Seroja Gang Buntu No 10 Kelurahan Sunggal Kecamtan Medan Sunggal Kota Medan;
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 08.00 Wib saya mengambil narkotika dengan sebutan shabu-shabu sebesat 1 gram dari Rival (DPO) di Jalan PDAM Tirtanadi Gang Lembah Kecamatan Medan Sunggal dengan maksud akan saya jual kembali;
- Bahwa Jika shabu-shabu tersebut terjual maka Terdakwa akan menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Rival .kemudain setelah Terdakwa menerima shabu shabu tersebut lalu sya pulang kerumah Terdakwa di Jalan Seroja Gang Buntuk No 10 Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal;
- Bahwa Saya membagi-membagi shabu shabu tersebut ke Plastik klip kecil, setelah selesai kemudian saya menjual shabu-shabu tersebut didepan rumah saya;
- Bahwa Sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa didatangi oleh seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal, dan hendak membeli shabu-shabu dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi narkotika dengan sebutan shabu-shabu tiba tiba laki-laki tersebut bersama beberapa laki-laki langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengaku petugas polisi;
- Bahwa Pada saat petugas polisi tersebut melakukan penggeledahan terhadap saya dan ditemukan 5 (lima) klip plastik berisikan narkotika jenis shabu, 6 (enam) klip plastik kosong, uang tunai sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet yang ditemukan didalam dompet dikantong celana saya dan 1 (satu) klip

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan dari tangan kanan saya;

- Bahwa Saat saya melakukan intrograsi terhadap Terdakwa dimana Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa kekantor Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;
- Bahwa Saya sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara narkotika tahun 2020 dan divonis 5 (lima) tahun penjara di rutan pancur batu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk Alternatif, yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : **Herianto Siregar** dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenannya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Setiap Orang” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan pada waktu sebagaimana disebutkan diatas bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika itu saksi Chandra Sitepu bersama dengan saksi Bastanta Kaban dan saksi Bryan Hazler Sibarani (ketiganya anggota Polri Polrestabes Medan) mendapat informasi tentang adanya peredaran narkotika di Jalan Rumah Potong Hewan Gg.Ali Kel.Mabar Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan sesampainya disana saksi Bastanta Kaban melakukan penyamaran (undercover buy) dengan membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa lalu saksi Bastanta Kaban menyerahkan uang tunai sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa setelah itu terdakwa menerima uang tersebut lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dikantongnya, selanjutnya pada saat terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu menyita 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dari tangan kanan terdakwa kemudian ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 9 (sembilan) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) klip plastik kosong dan uang tunai sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang disimpan terdakwa dari kantong celana bagian kiri.

Menimbang, bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari ALI (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Rumah Potong Hewan Gg.Ali Kel.Mabar Hilir Kec.Medan Deli sebanyak ½ gram dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) lalu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa memperjualbelikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada orang lain dan jika narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis terjual maka terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang dalam membeli,menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan nguna diproses lebih lanjut. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalisik Nomor LAB. : 2320/NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024 dalam kesimpulannya bahwa barang bukti milik terdakwa HERIANTO SIREGAR berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol.S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari.,S.Farm,Apt. Maka dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu, sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 10 (sepuluh) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 2 (dua) klip plastik kosong, Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan dipergunakan dalam melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung progam pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa adil baik berdasarkan rasa keadilan masyarakat maupun rasa keadilan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Herianto Siregar** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam Dakwaan Aternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Herianto Siregar** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 10 (sepuluh) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 2 (dua) klip plastik kosong,dirampas untuk dimusnahkan.
   - uang tunai sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara.

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, oleh kami, Muhammad Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donald Panggabean, S.H., Erianto Siagian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Siallagan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Emmy Khairani Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Donald Panggabean, S.H.	Muhammad Kasim, S.H., M.H.
Erianto Siagian, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Fajar Siallagan, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)